

관리 번호	2200
----------	------

소관 부서	경영지원실
----------	-------

인사규정

<개정연혁>

개정일	주요골자	비고
2006. 1. 10.		제정
2009. 3. 27.		
2009. 12. 7.		
2010. 4. 1.		
2010. 6. 1.		
2010. 7. 1.		
2011. 10. 28.		
2013. 6. 13.	○ 직원이 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때 또는 내·외부기관의 감사결과에 따라 중징계 처분을 요구 받거나, 징계위원회 등에 중징계 의결을 요구 중인 때에는 의원면직을 제한할 수 있도록 함(안 제18조의2).	
2013. 9. 11.	○ 신체 또는 정신상의 장애로 인해 휴직을 명할 때에는 그 원인에 따라 휴직기간을 다르게 정함(안 제19조 제1항, [별표 2]). ○ 육아를 위한 휴직 기간을 법령의 규정에 맞춰 현실화 하고 일부 규정의 미비점을 보완함(안 제19조 제2항). ○ 재정 부족 등 원장이 경영상 필요하다고 인정하는 경우 본인의 신청과 인사위원회 심의를 거쳐 무급휴직을 명 할 수 있도록 함(안 제19조 제3항). ○ 휴직기간을 개정 조문에 맞도록 신설 및 보완함(안 별표2). ○ 2013. 9. 11. 부터 시행하도록 부칙으로 정함.	
2014. 3. 13.	○ 직원의 구분에 별정직 직렬을 신설하고, 본부장으로서 원장이 지정하는 업무를 수행토록 함(안 제3조 ④). ○ 본부장의 계약기간은 2년으로 하되, 근무성과 평가결과에 따라 재계약 여부를 결정할 수 있도록 함(안 제7조). ○ 본부장 직제의 신설에 따라 인사위원회 위원 수를 5~7인에서 5~9인으로 확대함(안 제31조 ②). ○ 별정직(본부장)의 임용자격 기준을 정함(안 [별표 1]).	
2014. 12. 23.	○ ‘개인정보 보호법’에 따라 임용계약서 서식에서 주민등록번호 기재 난을 삭제함(안 제5조 제3항 [별지 제1호 서식]). ○ 회계업무 신규채용 예정자에 대한 보증보험증권 제출 의무를 폐지함(제9조). ○ 국민권익위원회의 권고에 맞춰 임직원 의원면직 제한 기준을 강화함(안 제18조의2). ○ ‘남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률’ 개정 (‘14.5.20)에 맞춰 육아휴직요건을 법 규정과 일치시킴 (안 제19조 제2항).	

	○ 국민권익위원회 권고에 맞춰 징계시효를 강화하고, 징계 등을 위한 심의에는 외부인사가 위원으로 참여할 수 있도록 함(안 제25조, 제31조 제4항).	
2015. 9. 22.	○ 개정 직제에 맞춰 일반직을 행정직과 전문직으로 분리하고 직무를 조정함(안 제3조 [별표 1]). ○ 직원의 최초 임용 자격기준, 최소승진연한 등을 개정 직제에 맞춰 조정함(안 제6조 [별표 2], 제11조 [별표 3]). ○ 본부장에 대한 근무성과평가에 E등급(최하 등급)이 신설됨에 따라 관련 조문을 보완함(안 제7조). ○ 근무성과평가 강화를 위해 신규직원의 수습기간을 6개월에서 1년으로 연장함(안 제10조). ○ 임금피크제의 정의, 적용대상 및 기간 등을 정함(안 제13조, 제22조의 2). ○ 시간선택제 시행 근거와 근무시간 기준을 마련함(안 제22조의 3). ○ 인사제도 개편에 따른 새로운 직명 부여기준과 최소승진연한 산정의 특례사항 등을 정함(안 부칙 제2조).	
2015. 11. 16.	○ 임금피크제 적용기간을 1년간에서 3년간으로 확대함(안 제22조의 2 제2항).	
2016. 4. 18	○ 직원의 최초 임용 자격기준을 조정함(안 [별표 2])	
2016. 7. 27.	○ 직종별 명칭과 직무의 구분[별표 1], 직원의 최초 임용 자격기준[별표 2], 최소 승진연한[별표 3]에서 행정실장 관련 규정을 삭제함. ○ 인사위원회 심의사항을 현실화 함(안 제32조)	2016.8. 1. 시행
2018. 1. 10	○ 승진의 제한 요건에 ‘징계처분 요구’ 항목을 신설함. (제13조 제1호) ○ 포상의 제한 규정 신설함. (제16조의2) ○ 징계의 사유에 채용비리 항목 신설 (제23조 제5호) ○ 징계의 감경 규정 신설함 (제23조의2) ○ 인사위원회 회의록 작성 및 보존 신설함 (제36조 제3항) ○ 인사정보 공개 및 인사고충위원회 설치 및 운영 신설 (제38조) ○ 전문직 최초 임용요건 개정 (별표2)	
2018. 3. 21	○ 채용 결격사유에 부패행위자 관련 조항 신설 (제8조 제7호) ○ 채용비리자 및 부정한방법으로 임용된자에 대한 직권면직 조항 신설 (제18조 제1항 제5호, 제6호) ○ 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성범죄, 채용비리 등 비위행위자에 대한 직위 해제 규정 신설 (제21조 제1항 제5호) ○ 채용비리자에 대한 징계사유의 시효 규정 개정 (제25조)	
2018. 4. 19	○ 임용계약서 전문개정 (별지 제1호 서식)	

2018. 8. 31	○ 계약직 직원의 범위를 ‘무기계약 및 기간제근로자 관리규칙’에 맞추어 조정함 (제2조) ○ 정의 조항을 신설함 (제2조의2) ○ 전직 조항을 신설함 (제13조의1) ○ 인사위원회의 위원장을 인사담당 부서장으로 변경함 (제31조) ○ 인사위원회 간사의 기밀유지의무를 부여함 (제36조) ○ 직제 개편에 의거 별정직 직명 및 직무를 변경함 (별표1, 2) ○ 기타 혼재된 용어를 명확히 함	
2018. 12. 28.	○ 인사위원회 위원 구성사항 개정 (제31조) ○ 인사고충위원회 구성사항 개정 (제38조) ○ 육아휴직 기간 개정 (별표4)	
2019. 1. 29.	○ 징계사유 개정 (제23조) ○ 징계절차 개정 (제26조) ○ 징계절차 관련 조항 삭제 (제27조~29조) ○ 인사위원회 설치 및 구성 개정 (제31조) ○ 인사위원회 심의사항 개정 (제32조) ○ 인사위원회의 관계인 출석요구 조항 신설 (제33조의2) ○ 인사위원회 제척사유 개정 (제35조) ○ 인사위원회 보고 조항 신설 (제36조의2) ○ 위임규정 조항 신설 (제39조)	

인사규정

2006. 1. 10. 제정
 2009. 3. 27. 개정
 2009. 12. 7. 개정
 2010. 4. 1. 개정
 2010. 6. 1. 개정
 2010. 7. 1. 개정
 2011. 10. 28. 개정
 2013. 6. 13. 개정
 2013. 9. 11. 개정
 2014. 3. 13. 개정
 2014. 12. 23. 개정
 2015. 9. 22. 개정
 2015. 11. 16. 개정
 2016. 4. 18. 개정
 2016. 7. 27. 개정
 2018. 1. 10. 개정
 2018. 3. 21. 개정
 2018. 4. 19. 개정
 2018. 8. 31. 개정
 2018. 12. 28. 개정
 2019. 1. 29. 개정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 한국지식재산연구원(이하 “연구원“이라 한다)의 직원에 적용할 인사관리에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 임원을 제외한 연구원의 모든 직원에 대하여 적용하며, 법령 및 정관에 정한 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.
 ② 직제규정 제6조에 의한 무기계약 및 기간제근로자의 임용 등에 관하여는 원장이 따로 정한다 (2014.3.13. 개정) (2015.9.22. 개정) (2018.8.31. 개정)

제2조의2(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 (2018.8.31. 신설)

1. “직원”이라 함은 임원을 제외한 연구원에 상시 근무하는 자(연구직, 행정직,전문직,기능직)를 말한다.

2. “임용”이라 함은 신규채용, 승진, 보직, 전직, 면직, 휴직, 직위해제, 파면, 정직 등 인사관리에 관한 일체의 행위를 말한다.
3. “근무성과평가”라 함은 직원의 공정한 인사관리를 위하여 근무성과를 평가하는 것을 말한다.
4. “임금피크제”라 함은 직원이 일정연령에 도달한 시점부터 정년까지 보수를 감액, 조정하는 제도를 말한다.
5. “시간선택제”라 함은 통상의 근무시간보다 짧게 근무하는 제도를 말한다.

제3조(직원의 구분) ① 직원의 직군은 연구직, 행정직, 전문직 및 기능직으로 구분한다. (2009.3.27. 개정) (2010.6.1. 개정) (2011.10.28. 개정) (2014.3.13. 개정) (2015.9.22. 개정) (2018.8.31. 개정)

② 직군별 명칭과 직무 구분은 [별표 1]과 같다.

(2010.6.1. 개정) (2014.3.13. 개정) (2015.9.22. 개정) (2016.7.27. 개정) (2018.8.31. 개정)

③ <삭제, 2015.9.22.>

④ <삭제, 2015.9.22.>

⑤ <삭제, 2015.9.22.>

제2장 임용

제4조(임용권자) 직원의 임용(신규채용·승진·보직·면직 등을 포함한다)은 원장이 행한다.

제5조(임용의 원칙) ① 직원의 신규채용은 시험성적, 연구실적, 경력, 특수 자격(면허 등)과 기타 능력의 실증을 바탕으로 행한다. (2018.8.31. 개정)

② 직원의 신규채용은 공개경쟁시험에 의한 공개경쟁임용을 원칙으로 하되, 원장이 시험에 의한 신규채용이 부적당하다고 인정할 때에는 특별채용할 수 있다. (2018.8.31. 개정)

③ 직원의 임용은 [별지 제1호 서식]의 임용계약서에 의한다. (2014.12.23. 개정)

④ 신규채용의 절차, 방법 등 세부적인 사항은 원장이 별도로 정한다.

⑤ <삭제, 2009.3.27.>

⑥ 직원과의 계약을 해지하고자 할 때에는 계약만료 30일 전까지 통보하여야 한다. (2015.9.22. 개정) (2018.8.31. 개정)

제6조(임용자격의 기준) 직원의 최초 임용 자격기준은 [별표 2]와 같다. 다만 국내외 특정 자격 및 학위소지자(예; 국내외 변리사·변호사, JD, MPIL, MBA 등) 등의 직급은 임용예정자의 능력 등을 고려하여 원장이 달리 정할 수 있다. (2010.6.1. 개정) (2011.10.28. 개정) (2015.9.22. 개정) (2016.7.27. 개정)

제7조(임용의 효력) ① 직원의 계약기간은 2년으로 하며, 제22조의 근무상한연령을 초과하지 않는 기간 내에서 재계약할 수 있다. (2009.12.7. 개정) (2010.7.1. 개정) (2014.3.13. 개정)

② 제1항의 규정에도 불구하고 최근 2년의 근무성과 평가결과 1회 이상 D등급을 받은 직원의 재계약 기간은 1년으로 한다. (2010.7.1. 개정) (2014.3.13. 개정) (2015.9.22. 개정)

③ 원장은 근무성과 평가결과 D등급을 받은 직원에 대하여 인사위원회의 심의를 거쳐 경고장을 발부할 수 있다. (2014.3.13. 신설)

④ 최근 3년 동안 2회 이상 경고장을 받은 직원에 대하여는 재계약할 수 없다. (2015.9.22. 개정) (2018.8.31. 개정)

제8조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 직원으로 채용할 수 없다. (2015.9.22. 개정)

1. 국가공무원법 제33조 제1항 각호에 해당하는 자
2. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의거하여 자격이 상실 또는 정지된 자
3. 종전근무처에서 징계에 의하여 면직조치를 받은 날로부터 5년이 경과하지 않은 자
4. 병역의무를 기피한 사실이 있는 자
5. 건강진단결과 채용실격으로 판정된 자
6. 기타 직원으로 부적합한 중대한 사유가 있다고 인사위원회에서 인정한 자
7. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조 및 제83조에 따라 재직중 직무와 관련된 부패행위로 당연퇴직, 파면 또는 해임된 날로부터 5년이 지나지 아니한 자 (2018.3.21. 신설)

제9조(구비서류) 직원으로 신규채용 될 자는 다음 각 호의 서류를 제출케 한다.

1. 이력서
2. 학력증명서

3. 주민등록등본
4. <삭제, 2014.12.23.>
5. 사진
6. 기타 필요하다고 인정하는 서류

제10조(수습기간) ① 직원을 신규 채용한 때에는 1년의 수습기간을 거쳐야 한다. 다만 해당 분야에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 원장이 인정하는 자에 대하여는 수습기간을 단축하거나 면제할 수 있다. (2009.3.27. 개정) (2014.3.13. 개정) (2015.9.22. 개정) (2018.8.31. 개정)

② 수습기간 중 근무성적이 양호하여 정규직원으로 임용하는 때에는 수습발령일을 기준으로 소급하여 채용된 것으로 본다. (2015.9.22. 개정)

제3장 승진 및 전직

제11조(승진) ① 직원의 승진은 업적, 근무성적, 능력이 우수한 자를 임용함을 원칙으로 한다.

② 직원의 직급별 최소승진연한은 [별표 3]과 같다. (2009.3.27. 개정) (2009.12.7. 개정) (2015.9.22. 개정) (2016.7.27. 개정)

③ <삭제, 2015.9.22.>

제12조(근무성과평가) ① 원장은 인사관리에 적정을 기하기 위하여 직원의 근무성과를 평가하여야 한다. (2018.8.31. 개정)

② 근무성과평가는 상위자 외에 하위자 또는 동료 간 평가를 할 수 있다.

③ 원장은 직원의 근무성과 평가결과를 승진, 연봉의 책정, 성과급 지급 및 보직관리 등 인사관리에 반영하여야 한다.

④ 근무성과 평가의 기준과 방법은 원장이 따로 정한다. (2014.3.13. 개정)

제13조(승진의 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 승진에서 제외한다. (2015.9.22. 개정)

1. 징계처분요구, 징계의결요구, 징계처분, 직위해제, 휴직 중에 있는 경우 (2018.1.10 개정)

2. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과하지 아니한 경우
 - 가. 정직 - 18월
 - 나. 감봉 - 12월
 - 다. 견책 - 6월
3. 승진심사 직전의 근무성과평가 결과가 D등급인 자 (2015.9.22. 개정)
4. 임금피크제 적용 대상자 (2015.9.22. 신설)

제13조의1(전직) 원장은 직원이 전직 희망 직군의 임용자격의 기준을 충족할 경우 인사위원회의 심의를 거쳐 전직을 허락할 수 있다. (2018.8.31. 신설)

제4장 능력발전

제14조(훈련) 직원의 담당직무와 관련된 학식, 기술 및 근무능력의 배양을 위한 훈련 또는 재교육의 성적은 이를 인사관리에 반영시킨다.

제15조(제안제도) ① 연구원 운영의 능률화를 위한 직원의 창의적인 의견과 고안을 개발하고 이를 채택하여 연구원 운영 개선에 기여하도록 하기 위하여 제안제도를 실시한다.

② 제안제도에 관한 사항은 별도로 원장이 정하는 바에 의한다.

제16조(포상) ① 직원으로서 연구원의 발전에 공적이 있는 자 또는 근무성적이 탁월한 자에 대하여는 포상을 할 수 있다.

② 포상은 표창장 수여로써 행하며 예산의 범위 안에서 부상을 지급할 수 있다.

③ 포상은 인사위원회의 심의를 거쳐서 원장이 행한다.

제16조의2 (포상의 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 포상에서 제외한다. (2018.1.10 신설)

1. 징계 또는 불문경고처분을 받은 자
2. 징계절차 진행 중인 사람 또는 형사 사건으로 기소 중인 자
3. 재직 중 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 자

4. 수사 중이거나 감사 관련기관에서 감사 진행과정에서 문제 소지가 있다고 판단되는 자

제5장 신분과 권익의 보장

제17조(의사에 반한 신분조치) 직원은 형의 선고, 징계처분 또는 이 규정에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 계약기간 내에 그 의사에 반하여 휴직, 직위해제 또는 면직 등 불이익처분을 당하지 아니한다.

제18조(직권면직) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 원장은 인사위원회의 심의를 거쳐 면직시킬 수 있다. (2015.9.22. 개정)

1. 제8조의 규정에 의한 결격사유에 해당된 때
 2. 휴직기간이 만료되거나 휴직사유가 소멸된 후에도 복직하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때 (2015.9.22. 개정)
 3. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 과원이 되었을 때 (2018.8.31. 개정)
 4. 임용계약상의 해지조건에 해당될 때 (2018.8.31. 개정)
 5. 채용 비리에 직접 가담하거나 연루되어 중대한 사고를 발생시켰다고 인정될 때 (2018.3.21. 신설)
 6. 본인 또는 타인의 부정한 방법으로 신규채용 되었을 때 (2018.3.21. 신설) (2018.8.31. 개정)
- ② 제1항 제2호의 규정에 의한 직권면직일은 휴직기간의 만료일 또는 휴직사유의 소멸일로 한다.

제18조의2 (의원면직의 제한) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 제한할 수 있다. (2013.6.13. 본조신설) (2014.12.23. 개정)

1. 비위, 행동강령 위반, 품위손상 행위와 관련하여 조사·수사 또는 감사가 진행 중인 때 (2014.12.23. 개정)
2. 내부 감사부서 및 외부 감사기관에서 감사결과를 토대로 중징계 처분을 요구하거나, 인사위원회 등에 중징계 의결을 요구 중인 때 (2018.8.31. 개정)

제19조(휴직) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하였을 때에는 원장은 인사위원회의 심의를 거쳐 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명할 수 있다.
(2014.12.23. 개정)

1. 신체 또는 정신상의 장애로 정상적인 업무수행이 어렵다고 판단될 때
(2013.9.11. 개정)
2. 병역법에 의한 병역복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집되었을 때
3. 천재, 지변, 기타 재해로 직원의 생사 또는 소재가 불명하게 되었을 때
4. 법령의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때
5. 형사사건으로 기소된 자가 직위해제 된 경우 6개월이 경과되도록 사건이 종결되지 않을 때
6. 기타 정당한 사유가 있을 때

② 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하였을 때에는 원장은 인사위원회의 심의를 거쳐 본인의 의사에 따라 휴직을 명할 수 있다. (2014.12.23. 개정)

1. 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학, 연구기관, 다른 국가기관에 임시로 채용된 때 (2013.9.11. 개정)
2. 해외연수 또는 유학을 하게 된 때
3. 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 된 자의 배우자로 동반하게 된 때
(2013.9.11. 개정)
4. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요한 때 (2013.9.11. 개정) (2014.12.23. 개정)
5. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때

③ 원장은 경영상 필요하다고 인정하는 경우 본인의 신청을 받아 인사위원회 심의를 거쳐 휴직을 명할 수 있다. (2013.9.11. 신설)

④ 휴직기간은 [별표 4]와 같다. (2015.9.22. 개정)

제20조(휴직의 효력) ① 직원은 휴직기간 중 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직기간 중 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 원장에게 이를 신고하여야 하며 원장은 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

③ 휴직기간이 만료된 직원이 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연

복직한다.

④ 휴직기간 중의 보수는 보수규정이 정하는 바에 의한다.

제21조(직위의 해제) ① 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다. 다만, 제3호에 해당하는 자에 대하여는 직위를 부여해서는 아니 된다. (2015.9.22. 개정)

1. 신체상의 이상으로 직무를 감당하기 어려운 사유가 있으나 면직시키기 부적당한 자
2. 징계의결이 요구중인 자
3. 형사사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
4. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자
5. 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성범죄, 채용비리 등 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자 (2018.3.21. 신설)

② 제1항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 원장은 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

③ 원장은 제1항 제4호의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니하고자 할 때에는 미리 인사위원회의 의견을 들어야 하며, 직위 해제된 직원에게 90일 이내 기간 동안의 대기를 명하여야 한다. (2018.8.31. 개정)

제22조(근무상한연령) ① 직원의 근무상한연령은 60세로 한다. (2014.3.13. 개정)

② 직원은 그 근무상한연령에 달한 날이 1월과 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일에, 7월과 12월 사이에 있는 경우에는 12월 31일에 각각 당연 퇴직한다.

제22조의 2(임금피크제) ① ‘임금피크제’란 연령 증가로 인한 생산성 변화를 고려하여 임금피크 연령을 정하고 그 연령을 초과하는 경우에는 보수의 일부를 감액하는 임금체계를 말한다.

② 임금피크제는 제22조 제2항에 따른 당연 퇴직 예정일로부터 역산하여 3년간 적용한다. (2015.11.16. 개정)

③ 임금피크제 운영에 필요한 사항은 원장이 따로 정한다.

(2015.9.22. 본조신설)

제22조의 3(시간선택제) ① 원장은 업무의 특성이나 연구원의 사정 등을 고려하여 시행규칙이 정하는 바에 따라 통상의 근무시간보다 짧게 근무하는 (이하 “시간선택제”라 한다) 직원을 임용할 수 있다.

② 시간선택제 직원의 근무시간을 1주당 20시간 이상으로 한다.

(2015.9.22. 본조신설)

제6장 징계

제23조(징계사유) 직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 임용권자는 인사위원회의 의결을 거쳐 징계처분을 정하고, 징계처분 전에 직원의 범죄 혐의 사실이 발견될 때에는 사법기관에 즉시 고발조치를 하여야 한다.

(2019.1.29. 개정)

1. 관련 법령 및 연구원의 정관 등 제 규정을 위반하였을 때
2. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 하였을 때
3. 직무여부를 불문하고 연구원의 위신을 손상하는 행위를 한 때
4. 고의 또는 과실로 연구원의 재산에 손해를 끼쳤을 때
5. 채용비리가 발견되었을 때 (2018.1.10 신설)

제23조의2 (징계의 감경) ① 인사위원회는 징계의결이 요구된 사람에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 징계를 감경할 수 있다. (2018.1.10 신설)

1. 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장의 표창 이상 공적
2. 기관장 표창 받은 공적

② 제1항의 규정에 의한 감경 시 동일한 공적으로 중복하여 감경할 수 없다.

③ 제1항의 규정에 따른 감경 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 감경할 수 없다.

1. 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용 등 비위관련 징계 후 5년이 넘지 아니한 자
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력범죄

3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매
4. 「국가인권위원회법」에 따른 성희롱
5. 「도로교통법」에 따른 음주운전
6. 채용비위 관련자

제24조(징계의 종류와 효력) ① 징계는 파면, 정직, 감봉 및 견책으로 구분한다.

② 징계의 효력은 다음과 같다.

1. 파면 : 직원으로서의 신분을 즉시 박탈한다.
2. 정직 : 1월 이상 7월 이하의 기간으로 하고 그 기간 중 직원으로서의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며, 보수는 지급하지 아니한다.
3. 감봉 : 1월 이상 3월 이하의 기간으로 하고 감봉기간 중에는 보수의 10분의 1을 감급한다.
4. 견책 : 시말서를 제출케 함으로써 징계사유가 제기된 내용에 대하여 훈계하고 회개하게 한다.

제25조(징계사유의 시효) 징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년(금품·향응수수, 공금횡령·유용, 채용비리의 경우에는 5년)을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다. (2014.12.23. 개정) (2018.3.21. 개정)

제26조(징계절차) ① 직원의 징계 및 의사에 반하는 불리한 처분에 관한 사항은 인사위원회의 의결을 거쳐 원장이 정한다. (2019.1.29. 개정)

② 징계에 대한 세부적인 사항은 “징계절차에 관한 규칙”에서 정한다. (2019.1.29. 신설)

제27조 <삭제> (2019.1.29. 개정)

제28조 <삭제> (2019.1.29. 개정)

제29조 <삭제> (2019.1.29. 개정)

제30조(부당징계의 시정) 감봉, 정직, 파면 및 직권면직이 법원의 판결에 의

하여 부당징계로 판명되었을 때에는 원장은 즉시 해당직원에 대하여 출근정지의 해제 또는 복직조치를 하여야 하며, 임금의 미지급분에 대해서는 임금을 소급하여 지급하여야 한다.

제7장 인사위원회

- 제31조(인사위원회의 설치 및 구성)** ① 직원의 인사에 관한 중요사항을 심의하고 직원의 포상 및 징계 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대한 소청을 심의·의결하기 위하여 연구원에 인사위원회를 둔다. (2019.1.29. 개정)
- ② 인사위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 이상 7인 이하의 위원으로 구성한다. (2019.1.29. 개정)
- ③ 인사위원회의 위원장은 인사담당 부서장으로 하고, 위원은 각 부서장 및 기타 필요한 인사 중에서 원장이 지명한다. 다만, 직원의 징계에 관한 사항을 심의·의결할 경우에는 위원장을 제외한 위원 수의 2분의 1 이상을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 민간위원으로 원장이 위촉한다.
1. 법관, 검사 또는 변호사나 공인노무사로 5년 이상 근무한 자
 2. 대학이나 공인된 연구기관에서 5년 이상 근무한 사람으로서 조교수, 부연구위원 내지 선임급 이상 또는 이에 상당하는 직급에 있거나 있었던 자
- (2019.1.29. 개정)
- ④ 위원장이 직무를 수행할 수 없을 때에는 원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다. (2019.1.29. 개정)

제32조(심의사항) ① 인사위원회는 다음 사항을 심의한다.

1. 인사 관련 규정의 제정, 개정, 폐지 등 제도변경에 관한 사항
 2. <삭제>
 3. 직원의 임용에 관한 사항으로서 원장이 회의에 부치는 사항
- (2019.1.29. 개정)
4. 직원의 채용, 승진 및 특별승진 또는 포상에 관한 사항 (2019.1.29. 개정)
 5. <삭제> (2019.1.29. 개정)
 6. 연구원 제 규정에서 인사위원회에 부의하도록 규정한 사항
 7. 기타 원장이 연구원의 인사관리 운영상 필요하다고 인정하여 부의하는 사항
- ② 인사위원회는 징계 또는 직원의 의사에 반하는 불리한 처분에 관한 사

항을 심의·의결한다. (2019.1.29. 신설)

제33조(소집과 의결) ① 인사위원회는 위원장이 소집한다.

② 인사위원회의 의결은 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 직원의 징계에 관한 사항은 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 한다. (2010.4.1. 개정) (2015.9.22. 개정)

제33조의2(출석요구) ① 위원장은 인사위원회 심의사항에 관한 사실조사를 위하여 관계인의 출석을 요구할 수 있다. (2019.1.29. 신설)

② 직원의 징계 또는 재임용에 관한 사항을 심의·의결할 때에는 당사자를 출석시켜 충분한 의견진술의 기회를 주어야 한다. (2019.1.29. 신설)

제34조(회의 비공개와 누설금지) 인사위원회의 회의는 공개하지 아니하며, 인사위원은 회의내용과 직무상 알게 된 기밀을 누설하여서는 아니 된다.

제35조(위원의 제척) ① 인사위원회의 부의사항과 직접 이해관계가 있는 인사위원은 그 안전심의에 참석할 수 없다.

② 징계혐의자는 위원장 또는 위원(제31조 제3항 단서에 따라 위촉된 민간위원을 포함한다. 이하 같다) 중에서 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할만한 상당한 사유가 있는 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다. (2019.1.29. 신설)

③ 제2항의 신청이 있으면 원장은 해당 위원장 또는 위원의 기피 여부를 결정하여야 한다. (2019.1.29. 신설)

④ 제3항으로 인하여 인사위원회의 의사정족수에 이르지 못하게 된 경우 원장은 인사위원회에 참여할 수 없는 위원에 갈음하여 임시위원을 지명하여야 한다. 이에 대하여는 제31조를 준용한다. (2019.1.29. 신설)

제36조(간사) ① 인사위원회에 간사 1인을 두며, 위원장이 임명한다.

② 간사는 위원장의 명을 받아 인사위원회의 사무를 처리하며, 회의내용과 직무상 알게 된 기밀을 누설하여서는 아니 된다.

(2010.4.1. 개정) (2018.8.31. 개정)

③ 간사는 인사위원회의 회의록을 작성하여 보존하여야 한다. (2018.1.10. 신설)

- 제36조의2(심의사항의 보고)** ① 위원장은 인사위원회에서 심의 또는 의결된 사항을 지체 없이 원장에게 보고하여야 한다. (2019.1.29. 신설)
- ② 원장은 인사위원회의 의결내용에 이견이 있을 때에는 이를 재심의할 것을 요구할 수 있다. (2019.1.29. 신설)

제8장 보칙

- 제37조(인사기록)** 원장은 소속직원의 경력, 근무사항 및 기타 인사관리상의 제반기록을 작성·보관하여야 한다.

- 제38조(인사정보의 공개 및 인사고충창구 운영)** ① 승진, 전환심사 등의 평가 점수 등 인사정보는 해당 직원이 공개를 요청하는 경우 이를 공개한다.
- ② 인사 운영에 대한 직원의 고충 상담과 인사 관련 이의신청 업무 등을 처리할 수 있도록 인사고충 창구업무를 인사위원회에서 운영한다. (2018.12.28. 개정)

- 제39조(위임규정)** 이 규정의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 원장이 정한다. (2019.1.29. 신설)

부칙

- 제1조(시행일)** 이 규정은 이사회 의결을 받은 날로부터 시행한다.

- 제2조(경과규정)** 종전의 한국발명진흥회 지식재산권연구센터 소속원으로서 연구원 발족과 함께 포괄승계 된 직원은 제7조의 규정에 의한 초임계약 기간으로 보며, 다만 근무경력의 계산에 있어서는 종전의 한국발명진흥회에서의 근무경력을 합산한다.

부칙 (2009.3.27.)

- (시행일) 이 규정은 이사회 의결을 받은 날로부터 시행한다.

부칙 (2009.12.7.)

(시행일) 이 규정은 이사회의 의결을 받은 날로부터 시행한다.

부칙 (2010.4.1.)

(시행일) 이 규정은 2010년 4월 1일부터 시행한다.

부칙 (2010.6.1.)

(시행일) 이 규정은 2010년 6월 1일부터 시행한다.

부칙 (2010.7.1.)

(시행일) 이 규정은 2010년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 (2011.10.28.)

(시행일) 이 규정은 2011년 10월 28일부터 시행한다.

부칙 (2013.6.13.)

(시행일) 이 규정은 2013년 6월 13일부터 시행한다.

부칙 (2013.9.11.)

(시행일) 이 규정은 2013년 9월 11일부터 시행한다.

부칙 (2014.3.13.)

(시행일) 이 규정은 이사회의 의결을 받은 날로부터 시행한다.

부칙 (2014.12.23.)

(시행일) 이 규정은 2015년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 (2015.9.22.)

제1조(시행일) 이 규정은 2015년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(경과규정) ① 제3조의 개정에 따라 폐지된 직명은 다음 기준에 따라 새로 부여한다.

종전[일반직]	개정[행정직, 전문직]
차장, 부장	책임행정원, 책임전문원
과장	선임행정원, 선임전문원
주임, 대리	행정원, 전문원

② 제2항에 따라 직명이 변경된 자의 최소승진연한은 다음 기준에 따라 새로 산정(휴직기간은 제외)한다.

구분	최소승진연한 기산일
선임행정원 선임전문원	종전의 규정에 의한 과장 임용일
행정원 전문원	종전의 규정에 의한 대리, 또는 주임 임용일 중 빠른 날짜. 다만 대리로 최초 임용된 때에는 2년 (종전의 대리승진 최소연한)을 가산

부칙 (2015.11.16.)

(시행일) 이 규정은 2015년 12월 1일부터 시행한다.

부칙 (2016.4.18.)

(시행일) 이 규정은 2016년 4월 18일부터 시행한다.

부칙 (2016.7.27.)

제1조(시행일) 이 규정은 2016년 8월 1일부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 규정 시행일 현재 재직 중인 자에 대하여는 퇴직일까지 종전의 규정을 적용한다.

부칙 (2018.1.10.)

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 1월 10일부터 시행한다.

부칙 (2018.3.21.)

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 3월 21일부터 시행한다.

부칙 (2018.4.19.)

제1조(시행일) 이 규정은 원장이 승인한 날로부터 2018년 1월 1일자로 소급하여 시행한다.

부칙 (2018.8.31.)

제1조(시행일) 이 규정은 이사회 의결을 받은 날로부터 시행한다.

부칙 (2018.12.28.)

제1조(시행일) 이 규정은 원장이 승인한 날로부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 규정이 시행되기 전 육아휴직을 분할하여 사용한 직원은 1회에 한하여 육아휴직을 추가 신청을 할 수 있다.

부칙 (2019. 1. 29.)

제1조(시행일) 이 규정은 원장이 승인한 날로부터 시행한다.

[별표 1] 제3조 제2항 관련 (2010.6.1. 개정) (2014.3.13. 개정) (2015.9.22. 개정)
(2016.7.27. 개정) (2018.8.31. 개정)

직종별 명칭과 직무 구분

직군	직급	직무의 구분	비고
연구직	선임연구위원	연구 업무를 수행	
	연구위원		
	부연구위원		
	선임연구원		
	연구원		
행정직	책임행정원	행정 업무를 수행	
	선임행정원		
	행정원		
전문직	책임전문원	사서 또는 정보처리 업무를 수행	
	선임전문원		
	전문원		
기능직	운전원	운전 및 차량관리 업무를 수행	

[별표 2] 제6조 관련 (2010.6.1. 개정) (2011.10.28. 개정) (2014.3.13. 개정)
(2015.9.22. 개정) (2016.4.18. 개정) (2016.7.27. 개정) (2018.1.10. 개정) (2018.8.31. 개정)

직원의 최초 임용 자격기준

직군	직급	최초임용 자격 기준
연구직	선임연구위원	해당분야 박사학위 취득 후 16년 이상 관련 연구경력을 가진 자
	연구위원	해당분야 박사학위 취득 후 8년 이상 관련 연구경력을 가진 자
	부연구위원	해당분야 박사학위를 가진 자
	선임연구원	해당분야 석사학위 취득 후 4년 이상 관련 연구경력을 가진 자 또는 해당분야 박사과정 수료자
	연구원	해당분야 석사학위를 가진 자
행정직	책임행정원	4년제 대학 졸업 후 14년 이상 경영, 인사, 재무, 회계, 연구행정 및 사업관리 분야 업무경력을 가진 자
	선임행정원	4년제 대학 졸업 후 7년 이상 인사, 재무, 회계, 연구행정 및 사업관리 분야 업무경력을 가진 자
	행정원	1. 4년제 대학 졸업자. 2. 고등학교 졸업자로서 4년 이상 인사, 세무, 회계, 연구행정 및 사업관리 분야 업무경력을 가진 자(2년제 대학 졸업자는 2년 이상 업무 경력자).
전문직	책임전문원	사서, 정보처리 관련 4년제 대학 졸업자로서 14년 이상 관련분야 업무경력을 가진 자
	선임전문원	사서, 정보처리 관련 4년제 대학 졸업자로서 7년 이상 관련분야 업무경력을 가진 자
	전문원	1. 사서, 정보처리 관련 4년제 대학 졸업자 2. 고등학교 졸업자로서 4년 이상 사서, 정보처리 관련 분야 업무경력을 가진 자(2년제 대학 졸업자는 2년 이상 업무 경력자)
기능직	운전원	고등학교 졸업자로서 차량 운전면허증을 소지한 자

[별표 3] 제11조 제2항 관련 (2010.6.1. 개정) (2011.10.28. 개정) (2013.9.11. 개정)
(2015.9.22. 개정) (2016.7.27. 개정) (2018.8.31. 개정)

최소 승진 연한

직군	승진 구분	최소 승진 연한 (최소 승진 요건)	비고
연구직	연구위원 → 선임연구위원	5년	
	부연구위원 → 연구위원	3년	
	선임연구원 → 부연구위원	박사학위 취득	
	연구원 → 선임연구원	2년 또는 박사과정 수료	
행정직	선임행정원 → 책임행정원	5년	
	행정원 → 선임행정원	5년	
전문직	선임전문원 → 책임전문원	5년	
	전문원 → 선임전문원	5년	

[별표 4] 제19조 제4항 관련 (2015.9.22. 개정) (2018.12.28. 개정)

휴직기간

구분	휴직 기간
1. 제19조 제1항 제1호 1-1. 업무상 부상이나 질병을 원인으로 신체 또는 정신상의 장애가 발생한 때 1-2. 업무 외의 부상이나 질병을 원인으로 신체 또는 정신상의 장애가 발생한 때	2년 이내 1년 이내
2. 제19조 제1항 제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직기간	복무 및 임무기간이 만료 될 때까지
3. 제19조 제1항 제3호의 규정에 의한 휴직기간	3월 이내
4. 제19조 제1항 제5호의 규정에 의한 휴직기간	사건이 종결될 때까지
5. 제19조 제1항 제6호의 규정에 의한 휴직기간	1년 이내
6. 제19조 제2항 제1호, 제2호, 제3호의 규정에 의한 휴직기간	2년 이내
7. 제19조 제2항 제4호의 규정에 의한 휴직기간	자녀 1인당 2년 이내 (육아휴직의 분할 사용시에는 1회만 할 수 있다)
8. 제19조 제2항 제5호의 규정에 의한 휴직기간	1년 이내 (재직기간 중 총 2년 이내)
9. 제19조 제3항의 규정에 의한 휴직기간	2년 이내

[별지 제1호 서식] 제5조 제3항 관련 (2018.4.19. 전문개정) (2018.8.31. 개정)

임용계약서

사용자(갑) : 한국지식재산연구원장

근로자(을) 주 소 :
성 명 :
생년월일 :

한국지식재산연구원장(이하 “갑”이라 함)과 근로자 (이하 “을”이라 함)은 다음과 같이 임용계약을 체결하고 이를 성실히 준수할 것을 약정한다.

- 다 음 -

제1조(임용기간 및 갱신) ① 임용기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지로 한다.

② 제1항도 불구하고 별도의 통보가 없으면 그 임용기간이 자동 연장된 것으로 본다.

제2조(직급) 피 임용자의 직급은 _____으로 한다.

제3조(근로 장소 및 담당업무) “을”은 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산연구원에서 000 업무 및 연구원장이 지정한 업무를 수행한다. 다만 연구원의 사정에 따라 근로 장소나 담당업무는 변경될 수 있다.

제4조(연봉 및 퇴직금) ① “을”의 연봉은 연봉계약서(보수규정 별지 제1호 서식)에서 정한 금액으로 한다.

② 급여계산 및 지급방법, 퇴직금 등은 보수규정 등에서 정하는 바에 따른다.

제5조(근무시간 및 휴게시간) ① “을”의 근무시간은 평일 09:00부터 18:00까지 1일 8시간으로 하며 토요일은 무급 휴무일로 한다. 다만 유연근무제 및 시급제의 적용 등 계약조건을 달리하는 경우에는 근무시간을 달리할 수 있다.

② “을”의 휴게시간은 평일 12:00부터 13:00까지 1일 1시간으로 하되, “갑”의 사정에 따라 이를 변경할 수 있다.

제6조(휴일 및 휴가) 휴일과 휴가는 노동관계법령 및 복무규정 등에서 정한 바에 따른다.

제7조(복무) “을”은 “갑”의 복무규정 등 제 규정을 준수하여야 하며, 이에 위반된 행위에 대하여 “갑”은 인사규정에 의거 징계 조치할 수 있다.

제8조(임용계약의 해지) “갑”은 임용기간 중이라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 본 임용을 해지할 수 있다.

1. “을”이 신체 또는 정신적 장애가 발생하여 정상적으로 업무를 수행할 수 없다고 인정되는 경우
2. 학력, 경력조회 등 제출 서류를 확인한 결과 허위사실이 확인된 경우
3. “을”이 형사상 범죄로 금고 이상의 형이 선고된 경우
4. 무단지각·무단결근 등 근태가 불량하거나 복무상의 의무를 위반할 때
5. 고의 또는 과실로 “갑”의 명예를 훼손시키거나 업무에 막대한 지장 또는 재산상의 손해를 끼친 경우
6. 조직 개편, 예산 폐지 등으로 계약을 이행하기 어려운 중대하고 명백한 사유가 발생한 경우
7. “갑”의 규정 상 임용계약의 해지 사유에 해당하거나 사회통념상 임용계약을 유지하는 것이 적당하지 아니한 경우

제9조(준수사항) ① “을”은 임용기간 중은 물론 퇴사 이후에도 업무상 취득한 기밀, 정보, 중요문서 등을 타인에게 누설하여서는 안 된다.

② 연구원의 이익을 위하여 연구원의 모든 규정을 준수하고 최선을 다하여 맡은바 임무를 성실히 수행한다.

③ 재직 중에는 원장의 사전 승인 없이 대외활동이나 타업에 종사하지 못한다.

④ “을”은 업무수행에 있어 임용자의 지시에 따른다.

⑤ “을”이 업무수행과정에서 창출한 지식재산권은 연구원이 승계한다.

제10조(손해배상) “을”이 임용기간 중에 고의 또는 중대한 과실로 “갑”에게 손해를 입힌 때에는 이를 배상하여야 한다.

제11조(기타조건) 본 계약서에 명시되지 않은 사항은 연구원의 제반규정과 근로기준법 등이 정하는 바에 따른다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서를 2통 작성하고, “갑”과 “을”이 기명날인하여 각각 1통씩 보관한다.

20 . . .

(갑)사용자

(을)근로자

한국지식재산연구원장 (인)

_____ (인)